

1500792-03.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... em depósito a droga ventilada, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1500792-03.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500792-03.2022.8.26.0617 2022/000559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OTHON SIMÃO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

OTHON SIMÃO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 11.06.2022, por volta das 22h45min, na Rua Ferze Abdul Ahad Tau, nº 70, Residencial Martins Pereira, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização, para fins de tráfico, 30 epperdorfs e 25 sacos plásticos com cocaína, 27 pedras de crack e 09 buchas de Cannabis sativa L, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, além de R\$ 72,00 em dinheiro trocado.

Notificado o acusado para apresentação de defesa preliminar, veio aos autos às fl.

Recebida a denúncia em 21.07.2022 (fls. 100/101), o acusado foi citado pessoalmente (fl. 121). Em audiência, foi colhida prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, alegou, preliminarmente, a ilegalidade da busca pessoal realizada. No mérito, a absolvição do acusado por falta de provas. Subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena, com as substituições cabíveis; a aplicação do art. 49, do Código Penal, no tocante à multa, por inconstitucional a previsão da lei de tóxicos; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A preliminar invocada pela combativa defesa não comporta guarida. À luz da prova oral, como se verá, houve fundada suspeita da prática de crime a ensejar a busca pessoal. De fato, a suspeita fundou-se na visualização, pelos agentes, de volume no bolso da blusa do réu, o qual despertou a atenção dos policiais, que suspeitaram tratar-se de uma arma de fogo. Frise-se que essa circunstância, sob a ótica da epistemologia jurídica, é de natureza objetiva (e não subjetiva, como inclusive acredita ser o policial RAFAEL, a quem, porém, cabe apenas depor sobre os fatos, e não sobre sua qualificação jurídica).

Hígido o feito, passo a analisar o mérito.

O réu, em juízo, reservou-se ao direito ao silêncio (arquivo digital).

Os policiais militares EUDES DOS SANTOS ROCHA RAFAEL e DAVID MARTINS, ouvidos em juízo, em depoimentos seguros e harmônicos, narraram que em patrulhamento pelo local avistaram o réu. No bolso de sua blusa havia volume que lhes chamou a atenção, suspeitando que ele portava uma arma. Em abordagem, flagraram o réu na posse de parte da droga e de dinheiro, apreendendo o restante no local de armazenagem (laje de residência nas proximidades) (arquivo digital).

O laudo pericial de fls. 80/82 confirmou que as substâncias apreendidas cuidam-se de tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, que, como se sabe, são drogas.

Registro que o réu sequer conhecia estes agentes antes dessa abordagem, não havendo, assim, razões para que o incriminassem falsamente.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os policiais para velar pela segurança pública e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

Acrescento que não é exigível que diligências como a presente sejam acompanhadas de civis, sendo inimaginável existir voluntários para tarefa de tão grande risco à integridade física.

Anoto, por oportuno, que pequenas dissonâncias dos relatos dos policiais ouvidos são acidentais e não comprometem a robustez da prova, já que inegável a vinculação da droga ao acusado.

Sumulando, a prisão em flagrante do réu, aliada à palavra dos agentes, que, durante patrulhamento em conhecido ponto de venda de entorpecentes, apreenderam na posse direta do acusado e no local de armazenagem droga de natureza vária (23,40g de "maconha" em 09 buchas, 35,73g de cocaína, divididos em 30 epperdorfs, 25 sacos plásticos, além de 27 pedras de crack - fls. 24/27), aliadas ao laudo pericial, comprovam, à saciedade, que o réu trazia consigo e tinha em depósito a droga ventilada, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Resta fixar as reprimendas.

O réu não possui antecedentes criminais.

Nada de relevo há acerca de sua personalidade ou conduta social.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e as consequências do delito foram comuns (23,40g de "maconha" em 09 buchas, 35,73g de cocaína, divididos em 30 epperdorfs e 25 sacos plásticos, além de 27 pedras de crack, perfazendo o total de menos de 60 gramas de droga).

A vítima é o Estado.

Diante desse quadro, em que são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Não há agravantes, atenuantes e causas de aumento.

Como o réu é primário, de bons antecedentes, não havendo provas de que se dedique a outras atividades criminosas ou integre organizações desta natureza, reduzo as reprimendas da metade (§ 4º do art. 33), totalizando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, afora 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

A redução deu-se neste importe ante a variedade de droga e quantia de dinheiro (R\$ 72,00), não se olvidando ser o local dos fatos conhecido ponto de tráfico.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o aberto (art. 33, parágrafo 2º, 'c' e parágrafo 3º, do Código Penal).

Anote-se que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (§ 5º do art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19).

Presentes os pressupostos do art. 44 do Código Penal, substituo, na forma do parágrafo 2º da mesma disposição, a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser discriminada, nos termos do art. 46 do Código Penal, pelo Juízo da Execução, facultado seu cumprimento em metade do tempo da pena privativa de liberdade (art. 46, parágrafo 4º, do Código Penal), e 10 dias-multa, o unitário no piso legal, pelas razões já expostas. Estas são as reprimendas mais adequadas à hipótese.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar, OTHON SIMÃO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (regime aberto), afora 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa, nos termos acima expostos.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, poderá apelar em liberdade.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Decreto a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido nestes autos.

Custas ex lege.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 16 de novembro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA